

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

[기출][2015-3]항고소송의 사정판결의 의의, 취지, 요건, 효과

《【문제3】 항고소송에 있어서의 사정판결에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 항고소송의 사정판결의 의의, 취지, 요건, 효과

I. 문제의 제기

- 항고소송은 행정청의 위법한 처분이나 부작위를 대상으로 하여 그 취소 또는 무효확인을 구하는 소송으로, 원칙적으로 위법한 행정행위는 사법심사를 통하여 제거되어야 한다. 그러나 경우에 따라 행정처분이 위법하더라도 이를 취소하는 것이 오히려 현저히 공공복리에 반하는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 상황에서 법원은 원고의 청구가 이유 있다고 인정하면서도 예외적으로 취소를 기각하는 판결, 즉 사정판결을 선고할 수 있다. 이하에서는 사정판결의 의의, 제도적 취지, 요건, 효과를 중심으로 검토한다.

II. 사정판결의 의의

- 사정판결이란 행정처분이 위법하여 취소되어야 함에도 불구하고, 그 취소로 인하여 발생할 공공복리에 반하는 결과가 현저히 크다고 인정되는 경우 법원이 예외적으로 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. ("행정소송법 제28조") 즉, 위법성을 인정하면서도 공익과 사익의 비교형량을 통해 공익적 요소를 우선하는 판결형태이다.

III. 사정판결의 제도적 취지

- 사정판결은 행정소송의 목적이 단순히 위법한 처분의 제거에만 있지 않고, 법질서 전체의 조화와 사회적 타당성 확보에 있다는 점에서 제도화되었다. 행정처분의 취소가 사회 전체에 심각한 혼란을 야기하거나 이미 형성된 공익적 법률관계를 무너뜨리는 경우, 법원이 사정판결을 통해 법치주의와 공익적 안정성을 조화롭게 조정할 수 있다. 이는 행정의 안정성과 법적 정의를 동시에 고려하는 장치라 할 수 있다.

IV. 사정판결의 요건

1. 본안 소송이 적법할 것

- 사정판결은 본안심리에 들어가 위법 여부를 판단한 이후에만 선고될 수 있다. 따라서 소 제기가 부적법하거나 본안 심리 자체가 불가능한 경우에는 사정판결이 허용되지 않는다.

2. 원고의 청구가 이유 있을 것 (대상 처분의 위법성)

- 사정판결은 전제가 되는 처분이 위법하여 원고의 청구가 인용되어야 함에도 불구하고, 예외적으로 기각하는 판결이므로, 반드시 처분의 위법성이 인정되어야 한다.

3. 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아닐 것

- 이는 사정판결의 핵심 요건이다.

(1) 판단 기준

① 공익과 사익의 비교형량

- 취소판결로 인해 침해되는 공익과 원고가 얻을 사익을 비교하여 공익의 침해가 현저히 큰 경우 사정판결이 가능하다.

② 판단 시점

- 처분 당시가 아니라 변론종결시를 기준으로 판단한다는 것이 "판례"의 입장이다.

③ 구체적 사정 고려

- 단순히 추상적 공익을 이유로 할 수 없고, 구체적 사정을 고려하여 현저히 공공복리에 반하는지를 살펴야 한다.

(2) 판례상 인정 사례

① 대규모 공공사업

- 도로, 댐, 철도 등 이미 상당 부분 진행되어 취소 시 사회적 비용이 막대한 경우.

② 교육 제도

- 학교 설립인가 취소 시 이미 입학한 학생들의 교육권 보호 필요성이 큰 경우.

③ 기타

- 사회복지시설이나 대규모 기반시설의 설치 등 공익적 요소가 현저한 경우.

4. 법원의 사정조사 의무

- 행정소송법은 법원에 대해 사정판결을 할 경우 공공복리에 적합하지 아니함을 조사할 의무를 명시하고 있다. 따라서 법원은 단순히 공익을 추정할 것이 아니라 변론 전체의 취지와 증거조사를 통해 실질적으로 판단해야 한다.

V. 사정판결의 효과

1. 주문에서의 위법성 명시

- 사정판결은 단순 기각판결과 달리, 처분이 위법함을 전제로 기각한다. 따라서 주문에서 그 취지를 반드시 밝혀야 하며, 원고의 청구가 이유 있음을 인정한 기록이 남는다.

2. 기판력

- 사정판결도 기판력을 가진다. 즉, 해당 처분의 위법 여부에 관한 판단은 확정되어 다시 다툴 수 없다. 다만, 위법성을 인정하고도 취소하지 않았다는 점에서 원고에게 일정한 불이익이 남는다.

3. 기속력

- 사정판결에는 일반 취소판결과 마찬가지로 기속력이 인정된다. 따라서 행정청은 그 판결에서 인정된 위법사유를 시정할 필요가 있으며, 동일한 위법을 반복해서는 안 된다.

VI. 결론

- 사정판결은 행정처분이 위법함에도 불구하고 공익과 사익의 비교형량 결과, 취소가 현저히 공공복리에 반한다고 판단되는 경우에 예외적으로 허용되는 제도이다. 이는 법치주의적 요청과 공익적 안정성 확보라는 두 가치를 조화시키기 위한 장치로서 기능한다. 다만 남용될 경우 국민의 권리구제가 위

측될 수 있으므로, 법원은 사정판결을 엄격하게 제한하여 적용해야 한다. 결국 사정판결은 행정소송에서 공익과 사익의 긴장을 조정하는 예외적 제도로서 의의가 크다.